

পরিশিষ্ট-৩১

জুলাই জাতীয় সনদ বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া নিয়ে রাজনৈতিক দল ও জোটের মতামত গ্রহণ
সম্পর্কিত ১ম বৈঠকের সারসংক্ষেপ



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ

জাতীয় ঐকমত্য কমিশন

জুলাই জাতীয় সনদ বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া নিয়ে রাজনৈতিক দল ও জোটের মতামত গ্রহণ
সম্পর্কিত ১ম বৈঠকের সারসংক্ষেপ

২৭শে ভাদ্র ১৪৩২ বঙ্গাব্দ
১১ই সেপ্টেম্বর ২০২৫ খ্রিষ্টাব্দ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ
জাতীয় ঐকমত্য কমিশন
www.ncc@reform.gov.bd

বিষয় : জুলাই জাতীয় সনদ বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া নিয়ে রাজনৈতিক দল ও জোটের মতামত গ্রহণ সম্পর্কিত ১ম বৈঠকের সারসংক্ষেপ

সভাপতি : অধ্যাপক আলী রীয়াজ, সহসভাপতি, জাতীয় ঐকমত্য কমিশন

তারিখ : ২৭মে ভাদ্র ১৪৩২ বঙ্গাব্দ/১১ই সেপ্টেম্বর ২০২৫ খ্রিষ্টাব্দ

সময় : রবিবার, সকাল ১০:৩০ মিনিট

স্থান : ফরেন সার্ভিস একাডেমি, বেইলী রোড, ঢাকা।

২. উপস্থিত মাননীয় সদস্যবৃন্দ

ক্রমিক নং	সদস্যগণের নাম	পদবি	কমিশনের নাম
১.	ড. বদিউল আলম মজুমদার	সদস্য	নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কার কমিশন প্রধান
২.	ড. মোহাম্মদ আইয়ুব মিয়া	সদস্য	জনপ্রশাসন সংস্কার কমিশন সদস্য
৩.	বিচারপতি এমদাদুল হক	সদস্য	বিচার বিভাগ সংস্কার কমিশন সদস্য
৪.	ড. ইফতেখারুজ্জামান	সদস্য	দুর্নীতি দমন কমিশন সংস্কার কমিশন প্রধান

৩. সঞ্চালক: জনাব মনির হায়দার, প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী

৪. সংলাপের সারসংক্ষেপ প্রস্তুতকারী ও সমন্বয়কের দায়িত্ব পালনকারী কর্মকর্তাগণ

- ক. জনাব এম. এম. ফজলুর রহমান, সমন্বয়কের দায়িত্ব পালনকারী কর্মকর্তা ও সিনিয়র লেজিসলেটিভ ড্রাফটম্যান, জাতীয় সংসদ সচিবালয়।
- খ. ফ. ব. ম. রুহুল আমিন, উপপরিচালক (সম্পাদনায়)।
- গ. জনাব শোয়েব খান, সহকারী পরিচালক।
- ঘ. জনাব মোহাম্মদ বশির উদ্দিন, সহকারী পরিচালক।

৫. বৈঠকের আলোচ্যসূচি: জুলাই জাতীয় সনদ বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া নির্ধারণ

৬. মাননীয় প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী জনাব মনির হায়দার উপস্থিত সবাইকে স্বাগত জানিয়ে বক্তব্য শুরু করেন। তিনি প্রথমেই ১৯৫২-এর ঐতিহাসিক ভাষা আন্দোলনে বীর শহিদগণ, ১৯৭১-এর মহান মুক্তিযুদ্ধে বীর শহিদগণ, সকল গণতান্ত্রিক আন্দোলনের বীর শহিদগণের প্রতি শ্রদ্ধা জানান। ২০২৪-এর জুলাই-আগস্টে অভূতপূর্ব ছাত্র-জনতার গণ-অভ্যুত্থানে বীর শহিদগণের প্রতি শ্রদ্ধা জানান এবং ২০২৪-এর গণ-অভ্যুত্থানে আহত যোদ্ধাদের আশু সুস্থতা কামনা করেন। জুলাই-আগস্টের বীর শহিদদের জন্য দোয়া ও প্রার্থনা করেন। অতঃপর জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের সহসভাপতিকে সূচনা বক্তব্য রাখার জন্য অনুরোধ করেন।

৭. সহ-সভাপতি বলেন, জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের পক্ষ থেকে জাতীয় নেতৃবৃন্দকে আলোচনায় অংশগ্রহণের জন্য শুভেচ্ছা ও আন্তরিক ধন্যবাদ জানান। তিনি বলেন, ৩১শে জুলাই ২০২৫ তারিখের আলোচনার পরে রাজনৈতিক দলসমূহের সঙ্গে ফরমাল/ইনফরমাল বৈঠক ও বিশেষজ্ঞ প্যানেলের পরামর্শ অনুযায়ী তৈরিকৃত জুলাই সনদ ও অঙ্গীকারনামা প্রস্তুত করে আপনাদের দেওয়া হয়েছে। আজকের আলোচনা বাস্তবায়ন পদ্ধতি নিয়ে। কমিশন পুনর্বীর ব্যক্ত করছে যে, কমিশন নিজ থেকে কিছুই চাপিয়ে দিবে না। ইতঃপূর্বে রাজনৈতিক দলসমূহের সঙ্গে আলোচনার মাধ্যমে ৬টি ও বিশেষজ্ঞ প্যানেলের সঙ্গে

আলোচনার মাধ্যমে ৪টি সুপারিশ পাওয়া গেছে যা আপনাদের সামনে উপস্থাপিত হয়েছে। গত মার্চ মাস থেকে আলোচনার মাধ্যমে ৮৪টি বিষয়ে ঐকমত্য হয়েছে। এর বাস্তবায়নের ওপর দেশের ভবিষ্যৎ নির্ধারিত হবে।

৮. রাষ্ট্র সংস্কার আন্দোলন-এর বক্তব্য: বিগত কয়েক দিন মিডিয়ার বক্তব্য থেকে এ বিষয়ে স্পষ্ট ধারণা পাওয়া যাচ্ছিল না। বিধায় আশঙ্কায় ছিলাম। তবে আজ কমিশনের বক্তব্য থেকে আশস্ত হলাম যে, কমিশন নিজ থেকে কিছুই চাপিয়ে দিবে না। জুলাই জাতীয় সনদের ভবিষ্যতে দুটি চ্যালেঞ্জ রয়েছে। প্রথমত আদালত যাতে ঐকমত্যের ভিত্তিতে গৃহীত সিদ্ধান্তগুলো বাতিল ঘোষণা না করে। আর দ্বিতীয়ত পার্লামেন্ট যাতে দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা দিয়ে সংশোধন না করতে পারে। এ কারণে যথাযথ আইনগত ভিত্তি দিতে হবে।

৯.০১ জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম বাংলাদেশ-এর বক্তব্য: জুলাই জাতীয় সনদে অন্তর্ভুক্ত কিছু বিষয় ইতোমধ্যে বাস্তবায়ন শুরু হয়েছে এবং সেগুলোর আইনগত কোনো বাধা নেই। যেসব বিষয়ে সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত হয়েছে বা দ্বিমত থাকলেও তা সহনশীলতার সঙ্গে হয়েছে, সেগুলো অধ্যাদেশ জারি করে বাস্তবায়ন সম্ভব। তবে যেসব বিষয়ে তীব্র মতভেদ রয়েছে, সেগুলো নিয়ে জনগণের কাছে যাওয়াই ভালো এবং সেগুলোই হতে পারে আগামী নির্বাচনের প্রধান আলোচ্য বিষয়। জনগণের রায় অনুযায়ী পরবর্তী সময়ে সেসব সুপারিশ বাস্তবায়িত হবে।

৯.০২ বাংলাদেশ জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল-বাংলাদেশ জাসদ-এর বক্তব্য: বিশেষজ্ঞরা যেটিকে ‘বিশেষ সাংবিধানিক আদেশ’ বলেছেন, সেটি অধ্যাদেশ ও প্রোক্লেমেশনের সঙ্গে তুলনীয় এবং এর ধরন ও ব্যবহার প্রসঙ্গে স্পষ্ট ব্যাখ্যা থাকা দরকার। অন্যদিকে, নোট অব ডিসেন্ট বিভিন্ন ধরনের হতে পারে—কিছু সুপারিশে সংখ্যাগরিষ্ঠ মত মেনে নেওয়া হলেও শুধু আপত্তিস্বরূপ নোট অব ডিসেন্ট রেকর্ডে রাখা হয়েছে। আবার কিছু সুপারিশের ক্ষেত্রে মূল বা আদর্শগতভাবে নোট অব ডিসেন্ট রেকর্ডে রয়েছে। এসব ভিন্নমত বা নোট অব ডিসেন্টকে শ্রেণিবদ্ধ করা গুরুত্বপূর্ণ। বাংলাদেশ জাসদ-এর পক্ষে থেকেও কিছু বিষয়ে মূল অর্থাৎ আদর্শগত নোট অব ডিসেন্ট রয়েছে, যেগুলো জনমতের ভিত্তিতে নিষ্পত্তি হওয়া উচিত। এসব বিষয় যেন সঠিকভাবে উপস্থাপিত হয়, সেটি নিশ্চিত করতে হবে।

৯.০৩ সহ-সভাপতি বলেন, সব দলের মতামত ও বিশেষজ্ঞ প্যানেলের চারটি প্রস্তাবের আলোকে বর্তমান অন্তর্বর্তী সরকার কোন প্রক্রিয়ায় সাংবিধানিক বিষয়গুলো বাস্তবায়ন করতে পারে—ঐকমত্য কমিশনের মূল চাওয়া সেটাই। যেহেতু কিছু সুপারিশ বাস্তবায়নে ইতোমধ্যেই অধ্যাদেশ বা নির্বাহী আদেশে বাস্তবায়িত করার বিষয়ে ঐকমত্য হয়েছে—সেগুলো নিয়ে কারো আপত্তি নেই। তাই সাংবিধানিক সুপারিশগুলোর বিষয়ে কমিশনের সুপারিশ কী হবে, তা স্পষ্ট করা দরকার। বিশেষ করে গণভোট বা বিশেষ সাংবিধানিক আদেশ বিষয়ে কমিশনসহ সকলের উদ্দেশ্য সরকারকে স্পষ্টভাবে জানানো—কোন কোন বিষয়ে ঐকমত্য রয়েছে এবং কীভাবে তা বর্তমান সরকারের আমলেই বাস্তবায়নযোগ্য।

৯.০৪ জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল-জেএসডি-এর বক্তব্য: সকলেই ইতোমধ্যে দলগুলোর প্রস্তাব ও অবস্থান জানি এবং বিশেষজ্ঞ প্যানেলের মতামতও দেখেছি। রাজনৈতিক দল/জোটের ৬টি প্রস্তাব ও বিশেষজ্ঞদের ৪টি মতামত পর্যালোচনা করে সংখ্যায় কমালেও—আসলে এতে লাভ কোথায়, তা স্পষ্ট নয়। জেএসডি-এর পক্ষ থেকে আগে যে প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল, সেটার সঙ্গে সম্মিলিত স্বার্থে ঐকমত্যের ভিত্তিতে নতুন বিষয়গুলো মানতে জেএসডি-এর আপত্তি নেই। বিশেষ করে সংবিধানের ১০৬ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী রাষ্ট্রপতির মাধ্যমে সুপ্রিম কোর্টের মতামত চাওয়ার প্রস্তাবটি যুক্ত করার পক্ষে। গণতন্ত্র মঞ্চের নেতারাও আলোচনায় একই মত দেবেন।

৯.০৫ সহসভাপতি বলেন, বিশেষজ্ঞরা মনে করেন, জুলাই ২০২৪-এর গণ-অভ্যুত্থানের মাধ্যমে একটি নতুন সাংবিধানিক বাস্তবতার সৃষ্টি হয়েছে, যা পূর্বের সাংবিধানিক সীমাবদ্ধতাকে অতিক্রম করেছে। এ প্রেক্ষাপটে, তারা ‘বিশেষ সাংবিধানিক আদেশ’ বা ‘সংবিধান সংস্কার আদেশ’-এর মাধ্যমে অন্তর্বর্তী সরকারকে সংস্কার বাস্তবায়নের উপযোগী মনে করছেন। পরবর্তী নির্বাচনের পর নবনির্বাচিত সংসদ এই আদেশকে সাংবিধানিক কাঠামোর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করলে তার বৈধতা নিয়ে আর প্রশ্ন

থাকবে না। বিশেষজ্ঞদের প্রস্তাবে গণভোটের কথাও আছে। কমিশন এখনো কোনো সিদ্ধান্ত নেয়নি। বরং রাজনৈতিক দল ও বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে আলোচনা করে সুপারিশ চূড়ান্ত করা হবে। প্রস্তাব সংখ্যা কমানোর উদ্দেশ্য হলো-বিভ্রান্তিকর বা পরস্পরবিরোধী অপশন এড়িয়ে, সরকারকে বাস্তব সিদ্ধান্ত নিতে সহায়তা করা।

৯.০৬ **আমার বাংলাদেশ পার্টি (এবি পার্টি)-এর বক্তব্য:** জুলাই জাতীয় সনদের সংবিধান সংশোধন সংক্রান্ত বিষয়গুলো বাস্তবায়নের ৩টি সম্ভাব্য উপায় আছে-প্রেসিডেন্টের অর্ডিনেন্স, রেফারেন্ডাম এবং সংবিধানের ১০৬ অনুচ্ছেদ অনুসারে উপদেষ্টামূলক মতামত গ্রহণ। তবে প্রেসিডেন্টের অর্ডিনেন্সের ক্ষেত্রে সংবিধানের ৯৩ অনুচ্ছেদে বাধা আছে, আর উপদেষ্টামূলক মতামতের ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধতা হলো তা আইনগতভাবে বাধ্যবাধকতা নয়। তাই সবচেয়ে কার্যকর বিকল্প রেফারেন্ডাম, যা বিভিন্ন দেশে সাংবিধানিক সংকট সমাধানে ব্যবহৃত হয়েছে (যেমন ভেনিজুয়েলা, আয়ারল্যান্ড, ব্রেক্সিট ইত্যাদি)। বাংলাদেশের সাম্প্রতিক গণ-অভ্যুত্থান কোনো সংসদীয় বা সাংবিধানিক কাঠামোর ভেতর হয়নি, তাই নতুন ফ্রেমওয়ার্ক তৈরি ও জুলাই জাতীয় সনদ বাস্তবায়নকে পরবর্তী সংসদের জন্য ফেলে রাখা যুক্তিযুক্ত নয়। বরং জনগণের ইচ্ছা প্রতিফলনের জন্য এখনই সরাসরি বাস্তবায়ন দরকার এবং রেফারেন্ডাম সবচেয়ে বাস্তবসম্মত পথ। তবে বিশেষজ্ঞরা মত দিলে সাংবিধানিক অর্ডিনেন্সের মাধ্যমেও তা করা যেতে পারে।

৯.০৭ **বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)-এর বক্তব্য:** মাননীয় প্রধান উপদেষ্টার বক্তব্য এবং কমিশন ও বিশেষজ্ঞদের মতামতের মধ্যে বেশকিছু অসামঞ্জস্য দেখা যায়, যা পরিষ্কার হওয়া দরকার। কারণ প্রধান উপদেষ্টা ৬ই জুন বক্তৃতায় জুলাই জাতীয় সনদ বাস্তবায়নের ৩ ধাপের রূপরেখা দেন-

প্রথমত, অন্তর্বর্তীকালীন সরকার জুলাই জাতীয় সনদের আশুকারণীয় সংস্কার কাজগুলো বাস্তবায়ন করবে; অর্থাৎ এগুলো অন্তর্বর্তী সরকার অধ্যাদেশের মাধ্যমে করবে, যা করা সম্ভব।

দ্বিতীয়ত, বর্তমান সরকার জুলাই জাতীয় সনদের বাকি অংশের বেশ কিছু কাজের বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া শুরু করবে;

তৃতীয়ত, পরবর্তী নির্বাচিত সরকার জুলাই জাতীয় সনদের পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়ন নিশ্চিত করবে।

কিন্তু কমিশন কর্তৃক নিয়োগকৃত বিশেষজ্ঞ প্যানেল ৪টি পদ্ধতি প্রস্তাব করেন-অধ্যাদেশ, নির্বাহী আদেশ, গণভোট এবং বিশেষ সাংবিধানিক আদেশ, যা প্রধান উপদেষ্টার বক্তব্যের সঙ্গে আংশিকভাবে অসামঞ্জস্যপূর্ণ মনে হচ্ছে। নির্বাহী আদেশ দেওয়ার সাংবিধানিক ক্ষমতা রাষ্ট্রপতির নেই; সংবিধান অনুযায়ী ক্ষমতা প্রধানমন্ত্রীর হাতে, ফলে বিশেষজ্ঞদের প্রস্তাব অসম্পূর্ণ। প্রধান উপদেষ্টা কর্তৃক প্রস্তাবিত ৩ নম্বর ধাপ অর্থাৎ নির্বাচিত সরকার কর্তৃক পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়নের নিশ্চয়তার বিষয়টি বিশেষজ্ঞ কমিটির ৪টি প্রস্তাবের মধ্যে প্রতিফলিত হয়নি। যদিও বিএনপি-এর পক্ষ থেকে বলা হয়েছে রাজনৈতিক দলগুলো জুলাই জাতীয় সনদ স্বাক্ষরের মাধ্যমে জনগণের কাছে বাস্তবায়নের অঙ্গীকার করবে, যা প্রধান উপদেষ্টার বক্তব্যের প্রতিধ্বনি। বিশেষজ্ঞ প্যানেলের প্রস্তাবে নির্বাচিত সরকারের পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়নের ধাপটি অনুপস্থিত, সেটি সংযোজন জরুরি, না হলে সমাধান কঠিন হবে।

৯.০৮ **সহসভাপতি বলেন,** কমিশন প্রধান উপদেষ্টার অবস্থান থেকে সরেনি। বরং রাজনৈতিক দলগুলোর চাওয়ার নিশ্চয়তা বের করার চেষ্টা করছে। বিশেষজ্ঞদের গণভোটের প্রস্তাব অর্থ সঙ্গে সঙ্গে সাংবিধানিক পরিবর্তন নয়, বরং নির্বাচিত সংসদের মাধ্যমে চূড়ান্ত রূপ দেওয়া। আবার বলা হয়ে থাকে যে, অন্তর্বর্তী সরকার সংবিধানে সরাসরি নেই। কিন্তু হয়েছে এবং রাজনৈতিক দল/জোটগুলোর মধ্যে সেতুবন্ধন তৈরি করে যাচ্ছে। একইভাবে কমিশনের প্রস্তাবগুলোও আলাপ-আলোচনার মধ্য দিয়ে পরিবর্তন হচ্ছে।

৯.০৯ **রাষ্ট্র সংস্কার আন্দোলন-এর বক্তব্য:** আমরা একটি ক্রান্তিকালে আছি এবং সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হলো একমত হওয়া। সকল দল/জোট যার যার অবস্থানে অনড় থাকলে মিটিং এগোবে না। সেকেন্ড বেস্ট অপশন হলেও যে বিষয়ে সবাই একমত হতে পারি, সেটাই গ্রহণ করা উচিত। পূর্ণাঙ্গ জুলাই জাতীয় সনদের কিছু অংশ নিয়ে গণভোট হতে পারে, কিন্তু সব বিষয়ে দ্বিমত থাকায় পরিষ্কারভাবে হ্যাঁ-না দেওয়া সম্ভব নয়। রাষ্ট্রপতির নির্বাহী বিশেষ সাংবিধানিক আদেশের বিষয়ে হাউজে তেমন

সমর্থন নেই। গণপরিষদ এবং সংবিধান সংস্কার সভার মধ্যে তেমন পার্থক্য নেই। তবে এগুলো বাধ্যবাধকতা সৃষ্টি করতে পারে। কিন্তু সংসদ নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের মাধ্যমে বাস্তবায়নে বাধ্যবাধকতা থাকে না। সংবিধানের অনুচ্ছেদ-১০৬ অনুযায়ী রাষ্ট্রপতি যদি সুপ্রিম কোর্টে রেফার করেন এবং কোর্ট যদি রায় দেয় যে সংসদ বাধ্য থাকবে, তাহলে এটি একটি মধ্যবর্তী সমাধান হতে পারে। এতে সবাই নিশ্চয়তা পাবেন এবং ভবিষ্যতে চ্যালেঞ্জ করার সুযোগ কমে যাবে।

৯.১০ ভাসানী জনশক্তি পার্টি-এর বক্তব্য: ২০২৪ সালের অভ্যুত্থান সংসদের উদ্যোগে হয়নি। বরং বাস্তবতার প্রেক্ষিতে ঘটেছে। তাই কেন পরবর্তী সংসদ পর্যন্ত অপেক্ষা করবো, সেটাই প্রশ্ন। তার দল ৩টি বাস্তবায়ন পথ প্রস্তাব করেছে—প্রথমত নির্বাহী আদেশ, দ্বিতীয়ত অধ্যাদেশ এবং তৃতীয়ত যেগুলো এই দুটি পথে সম্ভব নয় সেগুলো সংসদ পর্যন্ত যাবে। রাষ্ট্রপতির মাধ্যমে সুপ্রিম কোর্টের কাছে অনুচ্ছেদ-১০৬ অনুযায়ী মতামত চাওয়া যেতে পারে যে অন্তর্বর্তী সরকার এই সনদ বাস্তবায়ন করতে পারবে কি না। যদি সেটা সম্ভব হয় তাদের দলের পক্ষ থেকে কোনো আপত্তি থাকবে না।

৯.১১ গণঅধিকার পরিষদ-এর বক্তব্য: আজকের আলোচনার বিষয় হলো জুলাই জাতীয় সনদের বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া নিয়ে। সংবিধানের অনুচ্ছেদ-১০৬ অনুযায়ী সুপ্রিম কোর্ট যদি সরকার গঠনের পরামর্শ দেয়, তাহলে কি ধরে নিতে হবে ভবিষ্যতেও এই পদ্ধতিতে অন্তর্বর্তী সরকার গঠন করা যাবে। জুলাই অভ্যুত্থান সাংবিধানিক প্রক্রিয়ায় হয়নি; এটি একটি বিপ্লবী সরকার। সুতরাং এই সরকারের বিশেষ সাংবিধানিক আদেশ দেওয়ার বৈধতা রয়েছে। অধ্যাদেশ এবং বিশেষ সাংবিধানিক আদেশের মাধ্যমে জুলাই জাতীয় সনদ বাস্তবায়ন করা সম্ভব। গণভোটের বিষয়টি বিভেদ তৈরি করতে পারে, তাই সে পথে না যাওয়াই ভালো। গণপরিষদ বা সাংবিধানিক সভার প্রস্তাব বাস্তবতার সঙ্গে যায় না। তাই অধ্যাদেশ এবং বিশেষ সাংবিধানিক আদেশই কার্যকর পথ।

৯.১২ বাংলাদেশ জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল-বাংলাদেশ জাসদ-এর বক্তব্য: বিশেষ সাংবিধানিক আদেশ আসলে প্রেসিডেন্সিয়াল প্রোক্লেমেশনের মতো, যা জরুরি পরিস্থিতিতে তাৎক্ষণিকভাবে কার্যকর হয়। তবে সাংবিধানিক সংস্কারের মতো গুরুতর বিষয়গুলো বিশেষ সাংবিধানিক আদেশের মাধ্যমে করা উচিত নয়; এগুলো সংসদে দুই-তৃতীয়াংশ ভোটে পাশ করা উচিত। নির্বাহী আদেশ বিষয়ে সকলে একমত হয়েছে। অধ্যাদেশের ক্ষেত্রেও সম্মতি আছে, তবে শর্ত হলো নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সংসদে উপস্থাপন করতে হবে, নইলে বাতিল হয়ে যাবে। কিন্তু সাংবিধানিক সংস্কারগুলো বিশেষ আদেশে না করে সংসদের নিয়মিত প্রক্রিয়ায় করা উচিত।

৯.১৩ বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল-বাসদ-এর বক্তব্য: কমিশন সব রাজনৈতিক দলের মতামত একত্রিত করে উপস্থাপন করেছে। ৬টি পদ্ধতিতে বাস্তবায়নের প্রস্তাব এসেছে, তবে বিশেষজ্ঞ কমিটি ৪টি পদ্ধতির কথা বলেছে। আলোচনায় দেখা গেছে, অধিকাংশ দল নির্বাহী আদেশ এবং অধ্যাদেশের মাধ্যমে বাস্তবায়নে ঐকমত্যে আছে। তবে সংবিধান সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলো কীভাবে বাস্তবায়ন করা হবে, সেটাই বড় প্রশ্ন। ত্রিশটি দলের মধ্যে সতেরোটি দল সংসদে সংবিধান সংশোধনের মাধ্যমে বাস্তবায়নের প্রস্তাব দিয়েছে। কিন্তু বিশেষজ্ঞ কমিটির সুপারিশে তা প্রতিফলিত হয়নি। আমাদের দলের লিখিত মতামতে উল্লেখ করা আছে—সাংবিধানিক সংস্কার বহির্ভূত বিষয়গুলো নির্বাহী আদেশে ও অধ্যাদেশের মাধ্যমে এবং সাংবিধানিক সংস্কার বিষয়গুলো সংসদে সংশোধনের মাধ্যমে বাস্তবায়ন করা উচিত। বিশেষ সাংবিধানিক আদেশটি স্পষ্ট হওয়া উচিত। এটি কি সংসদে অনুমোদনের প্রয়োজন হবে, হলে কতদিনের মধ্যে এবং এর জন্য সংসদের দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাগবে কি না—এ বিষয়ে কোনো মতামত নেই। নাকি আদেশ জারির মাধ্যমেই তা সংবিধানের অংশ হয়ে যাবে তাও বলা হয়নি। এ বিষয়টি পরিষ্কার করার অনুরোধ জানান।

৯.১৪ সহ-সভাপতি বলেন, বিশেষজ্ঞরা রাজনৈতিক দলগুলোর মতামত বিবেচনায় নিয়েছেন এবং প্রতিটি দলের লিখিত অবস্থান তাদের কাছে উপস্থাপন করা হয়েছে। তাই বলা যাবে না যে তারা দলগুলোর মতামতকে উপেক্ষা করেছেন। সিদ্ধান্ত সংখ্যাগরিষ্ঠতার ভিত্তিতে নেওয়া হয়নি। বরং ঐকমত্যে পৌঁছানোর চেষ্টা অব্যাহত আছে। সংখ্যাগরিষ্ঠতার যুক্তি দিলে বিভেদ

তৈরি হতে পারে, তাই এখানে প্রতিটি দলের মতামতকেই গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। নোট অব ডিসেন্টের সুযোগ রাখা হয়েছে যাতে দ্বিমতও রেকর্ডে থাকে। এই কমিশনের উদ্দেশ্য হলো ঐকমত্য খুঁজে বের করা, কেবল মেজরিটি মত গ্রহণ করা নয়।

৯.১৫ **বাংলাদেশ খেলাফত মজলিস-এর বক্তব্য:** জুলাই সনদকে নির্বাচনের আগেই বাস্তবায়ন করা উচিত। এজন্য তাদের দলের অবস্থান হলো-সংবিধানবহির্ভূত বিষয়গুলো অধ্যাদেশ ও নির্বাহী আদেশের মাধ্যমে তাৎক্ষণিকভাবে বাস্তবায়ন করা এবং সাংবিধানিক বিষয়গুলো গণভোটের মাধ্যমে বাস্তবায়ন করা। যদি সাংবিধানিক বিষয়গুলো রাষ্ট্রপতির বিশেষ সাংবিধানিক আদেশে অবিলম্বে বাস্তবায়ন করা যায়, তাহলে তাদের দল গণভোটের অবস্থান থেকে সরে আসতে প্রস্তুত। তবে একটি শর্ত রয়েছে-এই আদেশ যেন আদালতে চ্যালেঞ্জ করা না যায়। আদালতে চ্যালেঞ্জ করার সুযোগ থাকলে তারা একমত হবেন না।

৯.১৬ **ন্যাশনাল সিটিজেনস পার্টি (এনসিপি)-এর বক্তব্য:** ঐকমত্য কমিশনের আলোচনার ধারাবাহিকতা এবং প্রস্তাবনাগুলো বাস্তবায়নের বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। জুলাই মাসে অনুষ্ঠিত বৈঠকসহ পরবর্তী দ্বিতীয় ধাপের আলোচনায় ২০টি বিষয়ে ঐকমত্য হয়েছিল, যার মধ্যে ১৯টি সরাসরি সংবিধানের সঙ্গে সম্পর্কিত। এসব প্রস্তাবনার মধ্যে সংবিধানের মূলনীতি, সংশোধন প্রক্রিয়া, ৭০ অনুচ্ছেদ, প্রধানমন্ত্রীর মেয়াদ, রাষ্ট্রপতির নিয়োগ ও ক্ষমতা, ক্ষমা প্রদর্শনের বিধানসহ বিচার বিভাগের বিকেন্দ্রীকরণ প্রস্তাবও রয়েছে। এগুলো বাংলাদেশের রাষ্ট্র কাঠামোর সঙ্গে গভীরভাবে জড়িত। অতীতে সংসদ কর্তৃক পাশকৃত সংবিধানের অনেক ভালো সংশোধনও আদালতের রায়ে বাতিল হয়েছে-তাই বর্তমান পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে টেকসই বাস্তবায়নের একমাত্র উপায় নতুন সংবিধান প্রণয়ন। পুরোনো সংবিধান সংশোধনের মাধ্যমে এগুলো বাস্তবায়ন করতে গেলে তা ভবিষ্যৎ সরকারের সদিচ্ছার ওপর নির্ভর করবে, যা কোনোভাবেই স্থায়ী সমাধান নয়। সুতরাং রাজনৈতিক দলগুলো ঐকমত্যে পৌঁছে মনে করছে যে নতুন সংবিধান প্রণয়নের মাধ্যমেই জনগণের আকাঙ্ক্ষা পূরণ করা সম্ভব। ২৪-এর অভ্যুত্থানে জনগণ যে আকাঙ্ক্ষা নিয়ে আত্মত্যাগ করেছে তা বাস্তবায়ন এবং জবাবদিহিমূলক ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ নিশ্চিত করতে এই সংস্কার প্রস্তাবনাগুলোকে নতুন সংবিধানের মধ্যেই অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। এটি শুধু দলীয় অবস্থান নয়। বরং জাতির প্রয়োজনে সবার কর্তব্য। প্রফেসর বোরহানউদ্দিন স্যারের উপস্থাপনায় দেখা গেছে প্রধান উপদেষ্টা ৩টি উপায় উল্লেখ করেছেন বাস্তবায়নের জন্য। বিশেষ করে তিনি জোর দিয়েছেন যে পরবর্তী নির্বাচিত সরকার জুলাই জাতীয় সনদে গৃহীত সিদ্ধান্তগুলো পূর্ণাঙ্গভাবে বাস্তবায়ন করবে। সেখানে এমন ধারণা তৈরি হয়েছে যে ভবিষ্যৎ সরকার চাইলে সিদ্ধান্তগুলো বাতিলও করতে পারে। অথচ বিএনপির নিজস্ব নথিতেই উল্লেখ আছে যে বাস্তবায়ন অব্যাহত থাকবে। তাই ঐকমত্য কমিশনের সিদ্ধান্তের ধারাবাহিকতা বজায় রাখার ব্যাপারে রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে কোনো বিভ্রান্তি বা দ্বিমত থাকা উচিত নয়। আদালতকে উপজেলা পর্যায়ে এবং হাইকোর্টকে বিভাগীয় পর্যায়ে নিয়ে যাওয়ার বিষয়ে ঐকমত্য হয়েছে এবং এটি কমিশনের সিদ্ধান্ত হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে। এখন মূল প্রশ্ন হলো, কত দ্রুত পরবর্তী সরকার এই সিদ্ধান্তগুলো বাস্তবায়ন করতে পারবে। প্রধান উপদেষ্টা সেই বিষয়েই গুরুত্ব দিয়েছেন। কিন্তু সিদ্ধান্তগুলোর বাইরে যাওয়ার কোনো ইঙ্গিত দেননি। তাই দলগুলোর দায়িত্ব হলো প্রস্তাবিত সংস্কারগুলো নতুন সংবিধানের মাধ্যমে অন্তর্ভুক্ত করা এবং সেগুলো টেকসইভাবে বাস্তবায়ন করা।

৯.১৭ **বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল (মার্কসবাদী)-এর বক্তব্য:** ‘জুলাই বিপ্লব’ শব্দটি ব্যবহৃত হলেও তারা এটিকে গণ-অভ্যুত্থান হিসেবে দেখেন এবং এর মাধ্যমে কোনো আমূল পরিবর্তন হয়নি। বরং গণতান্ত্রিক সংস্কারের আকাঙ্ক্ষা তৈরি হয়েছে। ফ্যাসিবাদী ব্যবস্থার বিলোপই মূল লক্ষ্য। কিন্তু অর্থনীতি, মানুষের মৌলিক অধিকার এবং জাতীয় ন্যূনতম মজুরি ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আলোচনা এখানে হয়নি। তিনি বলেন, আলোচনাগুলো গণতান্ত্রিক স্পেস বাড়ানোর উদ্দেশ্যে হলেও ফ্যাসিবাদী ব্যবস্থার বিলোপ দীর্ঘ সংগ্রামের বিষয় এবং শেখ হাসিনার লুটপাট অর্থনীতি সম্পর্কিত প্রেক্ষাপটও বিবেচনা করা দরকার। জুলাই ঘোষণার সঙ্গে জুলাই জাতীয় সনদের সম্পর্ক স্পষ্ট নয়। বিশেষজ্ঞদের আলোচনায় দেখা যাচ্ছে, অনুচ্ছেদগুলো নিয়মিত রেফারেন্স হিসেবে আসছে, তাই সনদ প্রণয়নের প্রক্রিয়া পরিষ্কারভাবে এড্রেস করা জরুরি। গণভোট এবং বিশেষ সাংবিধানিক আদেশ সংবিধানের সঙ্গে সাংঘর্ষিক হতে পারে। তাই কেবল রাজনৈতিক দলের ঐকমত্যই জনগণের সার্বভৌম ইচ্ছার প্রতিফলন নয়-এজন্য নির্বাচিত সংসদ দরকার। সনদের অঙ্গীকারনামায় রাজনৈতিক দলগুলো একমত হওয়া

পয়েন্টগুলোতে স্বাক্ষর করা এবং নোট অফ ডিসেন্টের ব্যাখ্যা লিখিতভাবে থাকা উচিত। অধ্যাদেশ ও নির্বাহী আদেশের মাধ্যমে একমত বিষয়গুলো কার্যকর করা সম্ভব। দলগুলোও নির্বাচনি ইশতেহারে বিষয়গুলো সংযুক্ত করবে এবং নির্বাচিত সংসদ হলে ৩/৪ মাসের মধ্যে সাংবিধানিক সংস্কার অগ্রাধিকার হিসেবে সম্পন্ন করা যেতে পারে। নতুন সংবিধান লেখা নয়, বরং বিদ্যমান সংবিধানের ধারাবাহিকতা রক্ষা করে প্রয়োজনীয় সংস্কার কার্যকর করাই প্রধান লক্ষ্য। জনগণের মতামত নিয়ে সাংবিধানিক বৈধতা নিশ্চিত করা উচিত।

৯.১৮ বাংলাদেশের বিপ্লবী ওয়ার্কার্স পার্টি-এর বক্তব্য: কমিশন প্রায় দেড় মাস ধরে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সঙ্গে আলোচনা আলোচনা ও হোমওয়ার্ক সম্পন্ন করেছে এবং আজকের বৈঠকে তা উপস্থাপন করেছে। বিশেষ সাংবিধানিক আদেশ বা নির্বাহী আদেশের মাধ্যমে সংবিধান সংশোধনে বিভ্রান্তি তৈরি হতে পারে এবং এর যথাযথ যাচাই-বাছাই প্রয়োজন। বাস্তবায়ন পদ্ধতি সংক্ষেপে উপস্থাপন করলে রাজনৈতিক দলের আলোচনার জন্য সুবিধাজনক হতো। সংবিধান সংশোধনের বাইরের বিষয়গুলো নির্বাহী আদেশ/অধ্যাদেশের মাধ্যমে বাস্তবায়নযোগ্য এবং এতে কোনো বিতর্ক নেই। কিন্তু সংবিধানের ১৯টি সংশোধনের প্রস্তাবিত প্রশ্ন নিয়ে রাজনৈতিক দলের দীর্ঘ আলোচনা এবং সমঝোতা সনদে স্বাক্ষর ও অঙ্গীকারনামার মাধ্যমে প্রক্রিয়া চালানো হচ্ছে। রাজনৈতিক দলগুলোর কমিটমেন্ট ও পাবলিক অবস্থানই বাধ্যবাধকতা হিসেবে গণ্য হবে। কোনো অধ্যাদেশের মাধ্যমে জোরপূর্বক বাধ্য করা সম্ভব নয়। রাষ্ট্রপতির মাধ্যমে বিশেষ সাংবিধানিক আদেশ জারি করার ক্ষেত্রে ঝুঁকি রয়েছে। কারণ ভবিষ্যতে সরকার পরিবর্তন বা দুর্বোধ্য এটি বিপজ্জনক precedent তৈরি করতে পারে। গণভোটের প্রস্তাব বিবেচিত হতে পারলেও বড় ধরনের ভিন্নমত ও ঝুঁকি থাকায় তা প্রায় অসম্ভব। তিনি আরও বলেন, রাজনৈতিক দলের ওপর একটি নৈতিক ও ethical চাপ তৈরি করা প্রয়োজন যাতে নির্বাচিত হওয়ার পরও দলের প্রতিশ্রুতি কার্যকর হয় এবং প্রধান উপদেষ্টা অ্যাডভাইজরি মতামত চাইলে তা নৈতিক চাপ হিসেবে কাজ করতে পারে, যা বিদ্যমান সংকট থেকে বেরিয়ে আসার পথ তৈরি করবে। ন্যূনতম বোঝাপড়া ও সমঝোতার মাধ্যমে সংবিধানে যুক্ত করার প্রক্রিয়া সচেতনভাবে পরিচালনা করতে পারলে এবারের রাজনৈতিক যাত্রার সফল ও স্থায়ী সমাপ্তি আনা সম্ভব।

৯.১৯ সহ-সভাপতি বলেন, কমিশনকে এককভাবে মাঝে মাঝে পুনরায় বসতে হবে এবং ব্যাখ্যা গ্রহণের নিমিত্ত এক্সপার্টদের সঙ্গেও পুনরায় আলোচনা হবে, যাতে তাঁদের মতামত এবং রাজনৈতিক দলের সেন্টিমেন্ট শেয়ার করা যায়। রাষ্ট্রপতির মাধ্যমে বিশেষ সাংবিধানিক আদেশ জারির ক্ষেত্রে ভয়াবহতা এবং ঝুঁকি নেই। কারণ সমস্ত অর্ডিনেন্স রাষ্ট্রপতির নামেই যাচ্ছে। সংবিধানের অনুচ্ছেদ-১০৬ অনুযায়ী প্রক্রিয়াটি নথিভুক্ত হচ্ছে, যা নিশ্চিত করে যে রাষ্ট্রপতি ইতোমধ্যেই অধিকাংশ দলের মতামতের ভিত্তিতে প্রক্রিয়া শুরু করেছেন। অধ্যাদেশ ও অর্ডিনেন্স জারি করার প্রক্রিয়া সংবিধানসঙ্গত এবং স্থাপনযোগ্য।

৯.২০ জাতীয়তাবাদী সমমনা জোট-এর বক্তব্য: তার দল ও জোট জুলাই জাতীয় সনদ বাস্তবায়ন চায় এবং ইতোমধ্যেই কমিশনের সঙ্গে অনানুষ্ঠানিক বৈঠকে এ বিষয়ে সুস্পষ্ট লিখিত অবস্থান জানিয়েছে। অধ্যাদেশ বা নির্বাহী আদেশের মাধ্যমে যা করা প্রয়োজন তা দ্রুত সম্পন্ন হওয়া উচিত। তবে সংবিধান সংক্রান্ত যে কোনো বিষয় নির্বাচিত পার্লামেন্টের মাধ্যমে পাশ হওয়া উচিত। অনুচ্ছেদ-১০৬ অনুযায়ী চিফ অ্যাডভাইজারের সীমিত ক্ষমতা এবং রাষ্ট্রপতির মাধ্যমে প্রয়োজনীয় আইনি ব্যাখ্যার গুরুত্ব রয়েছে। বিশেষজ্ঞ কমিটির মতামত অনুযায়ী অধ্যাদেশ বা নির্বাহী আদেশের ক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞদের মতামতের প্রয়োজন নেই। গণভোট বা বিশেষ সাংবিধানিক আদেশের ক্ষেত্রে তার দল ও জোটের অবস্থান হচ্ছে কমিশনের আইনগত সীমাবদ্ধতা রয়েছে। জনগণের ভোটে নির্বাচিত পার্লামেন্ট বাস্তবায়নের জন্য সবচেয়ে বড় নিশ্চয়তা এবং এতে সন্দেহ বা অনিশ্চয়তা বাড়ানো উচিত নয়। দীর্ঘ আলোচনা ও আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে জুলাই জাতীয় সনদ দ্রুত বাস্তবায়ন করার তাগিদ রয়েছে।

৯.২১ সহ-সভাপতি বলেন, দুটি প্রশ্নের উল্লেখ করেছেন এবং কমিশনের পক্ষ থেকে তার উত্তর দেওয়ার প্রয়োজন বোধ করছি। প্রথমে কমিশনের বৈধতা নিয়ে প্রশ্ন তোলা হয়েছে, যে কমিশন সুপারিশ করতে পারি কি না। কমিশনের কাজ হলো,

সুপারিশ বা পরামর্শ দেওয়া, বাস্তবায়ন নিশ্চিত করার কোনো রকম ক্ষমতা কমিশনের নেই। তাই প্রশ্নটি আসলে বাস্তবায়নের নিশ্চয়তা দেওয়ার সঙ্গে সম্পর্কিত। দ্বিতীয়ত, বিশেষজ্ঞ প্যানেলে উপস্থিত ব্যক্তিদের নামের বিষয়টি উল্লেখ করেছেন। যদিও এগুলো পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে, তারপরও উল্লেখ করছি। তাঁরা হলেন, সুপ্রীম কোর্টের আপিল বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি এম এ মতিন, অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি মইনুল ইসলাম চৌধুরী, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন অনুষদের ডিন মোহাম্মদ ইকরামুল হক, বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের সিনিয়র অ্যাডভোকেট ড. শরিফ ভূইয়া ও ব্যারিস্টার ইমরান সিদ্দিক। এই ছয়জনের একটি এক্সপার্ট প্যানেল গঠন করা হয়েছে। এর মধ্যে দুইজন সাবেক বিচারপতি, তিনজন এডভোকেট বা ব্যারিস্টার এবং একজন একাডেমিক। তাই কোনো গোপন প্যানেলের কাছে যাওয়ার কোনো কারণ নেই। কারণ মিটিংয়ের ছবি ও ভিডিও টেলিভিশনে প্রকাশিত হয়েছে।

৯.২২ **রাষ্ট্র সংস্কার আন্দোলন-এর বক্তব্য:** যে ডকুমেন্টটি পেয়েছি এবং এখন পর্যন্ত যে আলোচনাগুলো হয়েছে তার মধ্যে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ এবং দৃঢ় অবস্থান আছে। বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী একটি provincial constitution order প্রস্তাব করেছে। যদি সত্যিই নতুন সংবিধান প্রয়োজন হয়, তাহলে বর্তমান আইনগত পরিস্থিতি থেকে বের হওয়া দরকার। বিএনপির দৃষ্টিভঙ্গি হলো, এটি কেবল একটি সুপারিশ হওয়া উচিত এবং সাংবিধানিক যেসব বিষয়ে একমত হয়েছে, সেগুলো এমেন্ডমেন্টের মাধ্যমে সমাধান করা উচিত। আরেকটি দৃঢ় অবস্থান হলো নতুন সংবিধানের প্রয়োজন এবং এর জন্য গণপরিষদ নির্বাচন করা। এছাড়াও গণভোটের প্রশ্নও আলোচনার বিষয়। অভ্যুত্থান কখনোই আইনসম্মতভাবে ঘটে না। কিন্তু অভ্যুত্থানের পর সংবিধানের মধ্যে থাকার চেষ্টা করা হয়েছে। বর্তমানে অনুচ্ছেদ-১০৬-এর ভিত্তিতে যে সরকার রয়েছে, তা কোনো কনস্টিটিউশনাল সরকার নয়, এটি অন্তর্বর্তী সরকার। সংবিধানে অন্তর্বর্তী সরকারের ধারণা নেই, ফলে কোর্টের মাধ্যমে যা এসেছে তা প্রচলিত সংবিধানের বাইরে। তবে সংবিধান যতটা সম্ভব রক্ষা করা হয়েছে। সংবিধানকে যতটা সম্ভব উন্নত করতে এবং জনগণের কাছে গ্রহণযোগ্য করতে চেষ্টা করা হচ্ছে। এমেন্ডমেন্টের মাধ্যমে কিছু পরিবর্তনের অভিজ্ঞতা আছে। কিন্তু রাজনৈতিক দলের পরবর্তী স্বীকৃতি না পাওয়া অবিশ্বাস সৃষ্টি করতে পারে। এছাড়া কোর্ট সংবিধানের মূল কাঠামোর বাইরে যাওয়ায় বাধা দেয়। যেসব বিষয়ে একমত হয়েছে, সেগুলো এমেন্ডমেন্টের বাইরে চলে গেছে, যা নিশ্চিত নয়। এই পরিবর্তনগুলো স্থায়ী করতে হবে এবং কেবল প্রক্রিয়াগত ত্রুটির কারণে বা ভবিষ্যতের রাজনৈতিক পরিবর্তনের কারণে বাতিল যাতে না হয় সেদিকে সতর্কভাবে কাজ করতে হবে। এখনো রাজনৈতিক দলগুলোর অবস্থান স্পষ্ট নয়। বিএনপি বা জামায়াতে ইসলামী কি তাদের প্রাক্তন প্রস্তাব থেকে সরে আসবে এবং এনসিপি তাদের প্রস্তাবের প্রতি কতটুকু নমনীয়তা আছে, এসব বোঝা দরকার। গণভোট করার বিষয়টি সম্ভব কি না এবং সংবিধানের বাইরে কী করা যাবে—এ বিষয়ে স্পষ্ট ধারণা নেওয়া জরুরি। কমিশনের আলোচনার সময় এই বিষয়গুলোকে প্রাধান্য দিয়ে আলোচনা করতে হবে যাতে সকলের জন্য গ্রহণযোগ্য এবং ভবিষ্যতে প্রক্রিয়াগত ত্রুটি এড়ানো যায়। সময় সীমিত এবং আগামী নির্বাচন শুধু সরকারের জন্য নয়, দেশের অভ্যন্তরীণ ও বহিঃ নিরাপত্তার জন্য গুরুত্বপূর্ণ। একটি স্থিতিশীল এবং সুষ্ঠু নির্বাচনের মাধ্যমে সংবিধানগত উন্নয়ন সম্ভব, যা রাজনৈতিক বিরোধের মধ্যে আরও বড় পরিবর্তন আনবে। বড় দলগুলোকে তাদের অবস্থান জানাতে অনুরোধ করছি, যাতে আলোচনার সময় স্পষ্টতা এবং বাস্তবায়নযোগ্যতা নিশ্চিত করা যায়।

৯.২৩ **বাংলাদেশ নেজামে ইসলাম পার্টি-এর বক্তব্য:** কমিশনে রাজনীতিবিদ, জাতীয় নেতৃবৃন্দ এবং সংবিধান, আইন ইত্যাদির বিশেষজ্ঞরা মিলিত হয়েছেন এবং দেশের ও জাতির কল্যাণকে সামনে রেখে আলোচনা করছেন। রাজনীতির মূল লক্ষ্য হলো দেশের উন্নয়ন, জনগণের মৌলিক অধিকার, নিরাপত্তা ও দেশের অবকাঠামো গড়ে তোলা। বিগত ৫৪ বছরে বারবার হুমকির সম্মুখীন হয়েছে দেশ এবং ২০২৪ সালের জুলাই-আগস্টে তা চূড়ান্ত পর্যায়ে এসেছে। জুলাই জাতীয় সনদ বাস্তবায়নের প্রক্রিয়া নিয়ে আলোচনা চললেও একটি বড়ো বাধা রয়েছে। আমাদের দল মনে করে, জুলাই সনদকে কার্যকর করতে প্রথমে আইনি ভিত্তি দিতে হবে, যাতে পরবর্তী কোনো সরকার বা সংসদ তা চ্যালেঞ্জ বা পরিবর্তন করতে না পারে। জুলাই জাতীয় সনদকে কার্যকর করতে গণভোটের মাধ্যমে আইনি ভিত্তি প্রদান করতে হবে, যাতে ভবিষ্যতে কোন সরকার বা বিচারালয় সেটিকে

বাতিল করতে না পারে। জুলাই জাতীয় সনদের অধীনে আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে, যা দেশের অগ্রগতি এবং উন্নয়ন নিশ্চিত করবে। পুরাতন সংবিধানের সীমাবদ্ধতা ধরে রেখে যদি জুলাই জাতীয় সনদ আটকে রাখা হয়, তবে শহিদের ত্যাগ এবং স্বপ্ন নষ্ট হবে এবং স্বৈরাচারের পুনরাবির্ভাব ঘটবে।

৯.২৪ গণসংহতি আন্দোলন-এর বক্তব্য: জাতীয় ঐকমত্য কমিশন এবং সংস্কার প্রক্রিয়ার প্রেক্ষাপটকে সংক্ষেপে পুনর্গঠন করা দরকার। বর্তমানে একটি রাষ্ট্রের গণতান্ত্রিক পুনর্গঠনের সময়ে আছি। ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধের পরে ১৯৭২ সালে রাষ্ট্র গঠিত হয়েছে, যদিও সেই প্রক্রিয়া নিয়ে বিতর্ক থাকতে পারে। তবু বলা যায় শূন্য থেকে কিছু তৈরি করা সম্ভব নয়। পুনর্গঠনকালে যে সিদ্ধান্তগুলো হয়েছে সেগুলোর ভিত্তিতে প্রক্রিয়াটি চলছে। যদি রাজনৈতিক দল/জোটগুলোর ঐকমত্য না থাকে, তাহলে সেই দাবির অংশ হিসেবে সভামঞ্চে বা জনগণের কাছে তুলে ধরা যেতে পারে। তবে এখানে সেই বিষয়গুলোকে বেশি প্রসারিত করার সুযোগ নেই। সংবিধান স্থগিত করা হয়েছে কি না, নতুন সংবিধান করা হবে নাকি বিদ্যমান সংবিধানের মৌলিক সংস্কার হবে—এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত। বিপ্লবের মাধ্যমে জনগণের ইচ্ছা কার্যকর হওয়ার একটি মুহূর্ত থাকে। কিন্তু জনগণের ইচ্ছা কোনো একক সহমত নয়। এটি বিভিন্ন রাজনৈতিক দল এবং গোষ্ঠীর মধ্য দিয়ে প্রকাশ পায়। তাই পদ্ধতিগত প্রক্রিয়ার গুরুত্ব অপরিসীম। Doctrine of Necessity অনুযায়ী কিছু বিষয় সংবিধানে লেখা না থাকলে আদালতের ব্যাখ্যার মাধ্যমে সমাধান করা হয়। বর্তমান সরকারও সেই প্রেক্ষাপটের মধ্যে গঠিত হয়েছে। যদি আজকে বিপ্লব ঘোষণা করি, তা ঐকমত্য ব্যতীত হলে সমস্যার সৃষ্টি হবে। জনগণের অভিপ্রায় কার্যকর করার পদ্ধতি সংসদীয় গণতন্ত্রের মাধ্যমে হতে পারে অথবা বিপ্লবের মাধ্যমে। কিন্তু বিপ্লবের মাধ্যমে তা কার্যকর করতে গেলে রাজনৈতিক ফলাফল ও শক্তির ভারসাম্য বিবেচনা করতে হবে। বর্তমানে কোনো এক পক্ষের শক্তি যদি তা কার্যকর করতে না পারে, তাহলে রাজনৈতিক সংকট সৃষ্টি হবে। জনগণের ইচ্ছাকে কার্যকর করার জন্য নির্বাচনের মাধ্যমে প্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্রের প্রক্রিয়ার মধ্যে যেতে হবে। রাজনৈতিক দলগুলো আন্দোলনকারী হলেও তারা জনগণের সব নয়; তাই জনগণের কাছে পৌঁছানো অপরিহার্য। সংবিধান স্থগিত না হওয়ায় constituent power বা নতুন সংবিধান তৈরি করার ক্ষমতা বর্তমানে consensus আকারে নেই। ঐকমত্য কমিশনের কাজ হলো সরকারকে সুপারিশ করা। এটি কোনো সাংবিধানিক পরিষদ নয়। ইতোমধ্যে নির্বাচনের তারিখ ঘোষিত হয়েছে। এখন যে কোনো সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে ভাবতে হবে যে নির্বাচনের ক্ষেত্রে ঝুঁকি তৈরি করে কি না। অনুচ্ছেদ ১০৬ অনুযায়ী আইনি বাধ্যবাধকতা তৈরি করা যায় যাতে পরবর্তী পার্লামেন্ট জুলাই জাতীয় সনদ বাস্তবায়নে বাধ্য থাকে। তবে এ সুপারিশগুলো বাস্তবায়ন করার জন্য অবশ্যই জনগণের অভিমতের ওপর ছেড়ে দিতে হবে সেটি পরবর্তী সংসদকে—যেটি একইসঙ্গে সংবিধান সংস্কার সভা এবং ৫ বছরের জন্য সরকার নির্বাচিত করা।

৯.২৫ ১২ দলীয় জোটের বক্তব্য: জুলাই জাতীয় সনদ বাস্তবায়নের প্রক্রিয়া নিয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে বিভিন্ন সময় আলোচনা করে যে সকল মতামত জানতে চাওয়া হয়েছিল এর আলোকে সবকটি দলের মতামত পাওয়া গেছে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, এর মধ্যেও কোনো কোনো দলের দ্বিমত বা আপত্তি রয়েছে। বর্তমান সরকার একটি সাংবিধানিক সরকার। গণ-অভ্যুত্থানের মাধ্যমে সংবিধানের অনুচ্ছেদ-১০৬ মোতাবেক এ সরকার রাষ্ট্র পরিচালনা করছে। বিগত স্বৈরাচারী সরকার ১৫ বছরে রাষ্ট্রীয় কাঠামোকে ভেঙে সব প্রতিষ্ঠানকে ধ্বংস করেছে। গণতন্ত্রকে হত্যা করেছে। ২০২৪ সালের জুলাই-আগস্ট গণ-অভ্যুত্থানের মাধ্যমে দেশের জনগণ রাষ্ট্রীয় কিছু সংস্কারের জন্য ধাবিত হয়েছে। ঐকমত্য কমিশন সংবিধান সংস্কারে ২০টি প্রস্তাব এনেছেন। এর মধ্যে দল/জোটগুলো কিছু কিছু বিষয়ে ঐকমত্য হয়েছে। আবার কিছুকিছু বিষয় কোনো কোনো দল ভিন্নমত পোষণ করেছে। পরবর্তী নির্বাচনে জন-রায়ের মাধ্যমে যে দল সংসদে যাবে তারা সেগুলো বাস্তবায়ন করবে। জুলাই জাতীয় সনদের সংস্কারের যে প্রস্তাবগুলোর কথা বলা হয়েছে তাতে প্রধান উপদেষ্টার ভাষণে ৩টি বিষয় সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ রয়েছে। তার মধ্যে যেগুলো বাস্তবায়নযোগ্য সেগুলো অধ্যাদেশ অথবা নির্বাহী আদেশের মাধ্যমে বাস্তবায়ন করবে। দ্বিতীয়ত, যেগুলো বাকি থাকবে সেগুলো প্রক্রিয়াধীন থাকবে পরবর্তী নির্বাচিত সরকার জুলাই জাতীয় সনদ বাস্তবায়ন করবে। কমিশন সে জায়গা থেকে সরে এসেছে কি না সে প্রশ্ন দেখা দিচ্ছে। ১২ দলীয় জোট সুস্পষ্টভাবে ৩টি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে জুলাই জাতীয় সনদ বাস্তবায়ন কীভাবে করা

যায় সে ব্যাপারে তাদের দলের পক্ষ থেকে সুস্পষ্ট মতামত দেওয়া হয়েছে। ১২ দলের পক্ষ থেকে মনে করা হচ্ছে, যে বিষয়গুলো আশু বাস্তবায়নযোগ্য সেগুলো অধ্যাদেশ, নির্বাহী আদেশ বা প্রশাসনিক আদেশের মাধ্যমে বাস্তবায়ন করা যেতে পারে। সংবিধান সংশোধনের বিষয়গুলো পরবর্তী নির্বাচিত সরকার সংসদের প্রথম অধিবেশন বা এর ৬ মাসের মধ্যে বাস্তবায়ন করবে বলে অঙ্গীকার করতে পারে।

৯.২৬ **সহ-সভাপতি বলেন,** রাজনৈতিক দলগুলো সঙ্গে আলোচনা করে ৮৪টি বিষয় ঐকমত্য হয়েছে। গত ফেব্রুয়ারি থেকে কমিশন বারবার বৈঠক করেছে, অনুরোধ করেছে, চেষ্টা করেছে। এর ফলে অনেক বিষয়ে একমত হওয়া গেছে আবার অনেক বিষয়ে কাছাকাছি আসা সম্ভব হয়নি। অনেক দল দলীয় অবস্থানের বাইরে এসেও অনেক বিষয়ে একমত হয়েছে। প্রধানমন্ত্রীর মেয়াদ সংবিধানের মধ্যে নেই সেটিতেও ১০ বছর একমত হয়েছে। সংবিধানের বাইরে এসেও অনেক বিষয়ে একমত হয়েছে। ফলে এর মধ্যে ষড়যন্ত্রের কিছুই নেই। জুলাই জাতীয় সনদের বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া নিয়ে শেষ বিচারে সকল রাজনৈতিক দলের সঙ্গে আলোচনা করে কতটুকু কাছাকাছি আসা যায় এবং বিষয়টি কীভাবে দ্রুত নিষ্পত্তি করা যায় সেই চেষ্টা করা হচ্ছে।

৯.২৭ **বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী-এর বক্তব্য:** সংস্কারের সময়কাল ও বাস্তবায়নের ওপর ১৬৬টি বিষয়ের মতামতের জন্য টিক চিহ্ন দেওয়ার যে বিষয় ছিল এর মধ্যে যে অপশন ছিল তা হলো-নির্বাচনের আগে অধ্যাদেশের মাধ্যমে, নির্বাচনের আগে গণভোটের মাধ্যমে, নির্বাচনের সময় গণভোটের মাধ্যমে, গণপরিষদ গঠনের মাধ্যমে, নির্বাচনের পরে সাংবিধানিক সংস্কারের মাধ্যমে, গণপরিষদ ও আইনসভা হিসেবে নির্বাচিত সংসদের মাধ্যমে। তাহলে এখন এ প্রশ্ন কেন ওঠা যৌক্তিক নয় যে, প্রধান উপদেষ্টা ম্যান্ডেটের বাইরে চলে গেছেন। এর বাস্তবায়নের প্রক্রিয়া কীভাবে হবে সেটি প্রথম দিনই দেওয়া হয়েছে। সুতরাং প্রধান উপদেষ্টার কথা ম্যান্ডেটের বাইরে চলে গেছে-এ কথা বলা ঠিক হবে না। গত সরকার যখন পালিয়ে গেল, তখন ৫, ৬ ও ৭ তারিখ চলে যাওয়ার পরে ৮ তারিখ তড়িঘড়ি করে আমরা ১০৬-এ একটি অ্যাডভাইজারি ওপিনিয়ন নিয়ে নিলাম। এটির কোনো বাইন্ডিং ফোর্স নেই। অ্যাডভাইজারি ওপিনিয়নের কপি আমার কাছে আছে এবং সেটিতে কোনো আইনজীবীর নাম নেই। সেখানে শুধু বাংলাদেশের অ্যাটর্নি জেনারেলের নাম রয়েছে। সময় বলে দেবে যে এটি একদিন চ্যালেঞ্জের ভেতর চলে আসবে। যেখানে সরকার পালিয়ে গিয়েছে, বাংলাদেশের প্রধান বিচারপতিসহ বাকিরা কয়েকদিন পরে রিজাইন দিয়ে পালিয়ে গেছেন, যেখানে পার্লামেন্ট নেই-সেখানে অ্যাডভাইজারি ওপিনিয়নের কী হলো, তা আমার বোধগম্য নয়। আমার ধারণা, যিনি বা যারা এ কাজ করেছেন তাদের অ্যাডভাইজারি ওপিনিয়নের জুরিসডিকশন সম্পর্কে এবিসি ধারণাও নেই। বর্তমানে বিদ্যমান সংবিধানের ১৫৩টি অনুচ্ছেদের মধ্যে ৫৭টি কার্যকর নেই। সংবিধানের যখন সকল পাওয়ার অচল হয়ে যায়, তখন মাত্র একটি বিষয় বাকি থাকে আর সেটি হলো-solemn expression of the will of the people. কারণ সংবিধানের অনুচ্ছেদ-৭ সব সময় বহাল থাকে। আর এটিই হলো জনগণের ইচ্ছার চরম বহিঃপ্রকাশ। এটি ছাড়া আর যে যা-ই বলুক না কেন, সেটি কোনো লিগ্যাল আর্গুমেন্ট নয়। সংবিধানের বেসিক স্ট্রাকচার ধ্বংস করে সাংবিধানিক ক্ষমতা ব্যবহার না করে যদি amending power apply করা হয়, তাহলে পরবর্তী সময়ে এর একটিও টিকবে না, যদি না constitutional power apply করার সুযোগ বের করা থাকে। যে সকল বিষয়ে সকলে একমত হয়েছে, সেসব ব্যাপারে সংবিধানের যে অংশটুকুর সঙ্গে সাংঘর্ষিক হবে, সেই সাংঘর্ষিক অংশটুকুর ওপর একমতের বিষয়গুলো প্রাধান্য পাবে। That is our argument. Martial law proclamation দিয়ে যদি সাংবিধানিক পরিবর্তন করা যায়, তাহলে গণ-অভ্যুত্থানের পরে কেন বিশেষ সাংবিধানিক আদেশ অথবা proclamation দিয়ে certain provision of the constitution করা যাবে না- তা বোধগম্য নয়। মার্শাল ল' কি বেশি পাওয়ারফুল, নাকি গণ-অভ্যুত্থান বেশি পাওয়ারফুল? অবশ্যই গণ-অভ্যুত্থান অনেক বেশি শক্তিশালী। এ বিবেচনা রেখেই কার্যক্রম পরিচালনা করতে হবে।

৯.২৮ **ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ-এর বক্তব্য:** বাংলাদেশে অনেক রাজনৈতিক দল আছে। প্রত্যেকটি দলের আলাদা রাজনৈতিক মতাদর্শ এবং দৃষ্টিভঙ্গিও আলাদা ধরনের। সেখান থেকে আমরা অনেক বিষয়ে ঐকমত্য হয়ে এ পর্যন্ত এসেছি। এটি বাংলাদেশের রাজনীতিতে এবং বর্তমান অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের একটি ভালো অর্জন। আমরা অনেক বিষয় নিয়ে

আলোচনা করে একমত হয়েছি। এগুলো বাস্তবায়নের প্রক্রিয়া কী হবে, সেটি জানতে চাই। অন্তর্বর্তীকালীন সরকার যে বিষয়গুলো নিয়ে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলকে আহ্বান করে আলোচনা করেছে, আমরা যে বিষয়ে মতামত দিয়েছি-যেগুলো অতি দ্রুত বাস্তবায়নযোগ্য এবং যেগুলোতে একমত হয়েছি, সেগুলোকে সরকার অধ্যাদেশের মাধ্যমে, নির্বাহী আদেশের মাধ্যমে অথবা সুপ্রিম কোর্ট বা বিশেষজ্ঞদের সা সঙ্গে পরামর্শের মাধ্যমে বাস্তবায়ন করতে পারে। বাকিগুলো নির্বাচন-পরবর্তী জনপ্রতিনিধিদের মাধ্যমে জাতীয় সংসদে আলোচনার মাধ্যমে বাস্তবায়ন করা যেতে পারে।

৯.২৯ গণফোরাম-এর বক্তব্য: জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের প্রস্তাবগুলো নিয়ে আমরা দলীয় ফোরামে আলোচনা করে প্রস্তাবের পক্ষে-বিপক্ষে মতামত দিয়েছিলাম। সে প্রেক্ষিতে জাতীয় ঐকমত্য কমিশন দীর্ঘদিন ধরে সকল রাজনৈতিক দলের সঙ্গে আলোচনার ভিত্তিতে জুলাই জাতীয় সনদের একটি খসড়া প্রদান করেছে। সেটি কোন প্রক্রিয়ায় বাস্তবায়ন হবে-তার ওপর আমাদের লিখিত মতামত জাতীয় ঐকমত্য কমিশনকে দিয়েছি। দীর্ঘদিন আলোচনার মাধ্যমে আমাদের মধ্যে ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হলেও কিছু কিছু বিষয় নিয়ে বিতর্ক হচ্ছে। বর্তমান অন্তর্বর্তীকালীন সরকার ৮ই আগস্ট ২০২৪ বিদ্যমান সংবিধানের অধীনেই শপথের মাধ্যমে রাষ্ট্র পরিচালনা করছে। জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে সংস্কারের জন্য একটি জন-আকাজ্জা তৈরি হয়েছে। গত ১৫ বছরে অথবা বিগত ৫৪ বছর যাবৎ আমাদের সাংবিধানিক যে সকল প্রতিষ্ঠান ছিল, সেসব প্রতিষ্ঠান যখন যে দল ক্ষমতায় ছিল তারা তাদের ক্ষমতায় টিকে থাকার জন্য ইচ্ছেমতো সংবিধান সংস্কার করেছে কিংবা সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানগুলোতে হস্তক্ষেপ করেছে। এ সকল কারণেই গত ১৫ বছর আমরা কোনো ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারিনি। শেষ পর্যন্ত ২০২৪-এর গণ-অভ্যুত্থানের মাধ্যমে বৈষম্যহীন একটি গণতান্ত্রিক বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার পথ তৈরি করছি এবং এর আলোকেই সকল রাজনৈতিক দল যারা ফ্যাসিবাদ বিরোধী ছিলাম, সংস্কারের ব্যাপারে ঐকমত্যে পৌঁছেছি। এগুলো কীভাবে বাস্তবায়ন করা যায়-সেটির জন্য সংবিধানের ধারাবাহিকতা বা বাধ্যবাধকতাকে মানতে হবে। বর্তমানে একটি সাংবিধানিক সরকার ক্ষমতায় আছে। সেটি মাথায় রেখেই আমাদের পরবর্তী পথচলার সিদ্ধান্ত নিতে হবে। তা না হলে আমরা নিশ্চিত ঝুঁকির মধ্যে থেকে যাবো। বিদ্যমান সংবিধানের অধীনেই রাষ্ট্র পরিচালিত হচ্ছে এবং এর মাধ্যমেই এ সংস্কার কমিশন কাজ করছে। সংস্কার নিয়ে আমরা দীর্ঘদিন আলোচনা করছি এবং অধিকাংশ বিষয়ে ঐকমত্যে পৌঁছেছি। সেটি বাস্তবায়নের প্রক্রিয়া আমাদের সংবিধান এবং বিদ্যমান আইনের মধ্যেই আছে। সেটি উপেক্ষা করার কোনো সুযোগ নেই। যেগুলোতে আমরা ঐকমত্যে পৌঁছেছি, আমরা আগামীতে সংসদে যাবো-হয় সরকারি দলে, নয় বিরোধী দলে। আমরা যদি জাতীয় সনদে কিংবা দলিলে ঐকমত্যে পৌঁছে জাতির সামনে স্বাক্ষর করি, তাহলে এটি হবে একটি জাতীয় দলিল। সনদ বাস্তবায়নের জন্য আমরা অঙ্গীকারবদ্ধ। সাংবিধানিক যে বিষয়গুলো রয়েছে, সেগুলো অবশ্যই জাতীয় দলিল হিসেবে স্বাক্ষর করে আগামী নির্বাচিত সংসদের কাছে ছেড়ে দিতে হবে এবং তারা বাস্তবায়নের জন্য দায়বদ্ধ থাকবে। বাকিগুলোর যেগুলোতে আমরা ঐকমত্যে পৌঁছেছি, সেগুলোকে অনতিবিলম্বে নির্বাহী আদেশ বা অর্ডিন্যান্সের মাধ্যমে বাস্তবায়ন করা যেতে পারে।

৯.৩০ আমার বাংলাদেশ পার্টি (এবি পার্টি)-এর বক্তব্য: অধিকাংশ রাজনৈতিক দল বেসিক স্ট্রাকচারগুলো সংস্কারের জন্য ঐকমত্য পোষণ করেছে। বেসিক স্ট্রাকচার সাধারণভাবে জাতীয় সংসদ পাশ করতে পারে না। যদি পাশ করা হয় তবে সেটি সুপ্রিম কোর্টে চ্যালেঞ্জ হবে। সুপ্রিম কোর্ট বলবে, বেসিক স্ট্রাকচার পরিবর্তন করতে গেলে ন্যূনতম যে ক্রাইটেরিয়া দরকার সেটির জন্য গণভোট দরকার অথবা জনগণের ইচ্ছা দরকার। জনগণের ইচ্ছা যদি আমরা প্রতিফলিত করতে না পারি, যেখানে এ জুলাই জাতীয় সনদের আইনের বাধ্যবাধকতা তৈরি করবে, তাহলে এটি শেষ পর্যন্ত টিকবে না। তখন আমাদের এই সংশোধনী বাতিল হয়ে যাবে। এটি বাস্তবায়নের জন্য দুটি ধাপ থাকতে পারে-একটি হলো interim order এবং অন্যটি হলো provisional order, যেটি পরবর্তী সময়ে হ্যাঁ/না গণভোটের মাধ্যমে স্থায়ী হতে পারে। এটি ব্যর্থ হলে ভবিষ্যতে আবার আন্দোলন দেখা যাবে। সরকারের অঙ্গীকার হলো সংস্কার ও নির্বাচন। আমরা চাই সংস্কারের পরে নির্বাচন হোক। যদি আমরা আগে সংস্কারের মাধ্যমে ঐকমত্যে পৌঁছাতে পারি, তাহলে সেই সংস্কারের ভিত্তিতেই নির্বাচন হতে পারে। সেক্ষেত্রে নির্বাচন বৈধ হবে।

৯.৩১ **নাগরিক ঐক্য-এর বক্তব্য:** বর্তমান সরকার এক বছরের বেশি সময় পার করেছে। এতদিন পরে এসে ১০৬ অনুচ্ছেদ মোতাবেক কীভাবে সরকার গঠিত হলো, সেটি নিয়ে প্রশ্ন তোলার কোনো কারণ নেই। এ সরকারের গঠিত কমিশনের মাধ্যমেই আমরা এখানে আলোচনা করছি। এ সরকারের যিনি প্রধান, তিনিই এ কমিশনের সভাপতি। ঐকমত্য কমিশন যে ১৬৬টি প্রস্তাব দিয়েছে সেগুলো কীভাবে বাস্তবায়ন হবে-অধ্যাদেশের মাধ্যমে হবে, নাকি নির্বাচনের আগে বা পরে হবে-সে বিষয়গুলো প্রধান উপদেষ্টা অভ্যুত্থানের এক বছর পূর্তিতে ৫ই আগস্ট যখন জুলাইয়ের ঘোষণাপত্র জাতির সামনে উপস্থাপন করেছেন, সেখানে স্পষ্টভাবে উল্লেখ ছিল। সেখানে বলা ছিল যে, পরবর্তী নির্বাচিত সরকার সংস্কারকৃত বিষয়গুলো বাস্তবায়ন করবে। ঘোষণাপত্রের শেষে লেখা আছে, ‘বাংলাদেশের জনগণ এই অভ্যুত্থান ব্যক্ত করেছে যে, ছাত্র-গণ-অভ্যুত্থান ২০২৪-এর উপযুক্ত রাষ্ট্রীয় ও সাংবিধানিক স্বীকৃতি প্রদান করা হবে এবং পরবর্তী নির্বাচনে নির্বাচিত সরকারের সংস্কারকৃত সংবিধানের তফসিলে এ ঘোষণাপত্র সন্নিবেশিত থাকবে।’ ফলে নির্বাচিত সরকার বা আইনসভা ছাড়া জনগণের ইচ্ছা বা অনুচ্ছেদ ৭ বাস্তবায়ন করা সম্ভব নয়। যেসব বিষয়ের জন্য সংবিধান পরিবর্তনের প্রয়োজন নেই, সেগুলো সরকার অবিলম্বে নির্বাহী আদেশ বা অধ্যাদেশের মাধ্যমে বাস্তবায়ন করবে-এখানে সকলে একমত। আর সাংবিধানিক বিষয়গুলো পরবর্তী নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের মাধ্যমে জাতীয় সংসদে বাস্তবায়ন হবে।

৯.৩২ **বাংলাদেশ লেবার পার্টি-এর বক্তব্য:** একটি স্বাধীন দেশের নাগরিক হিসেবে, একজন রাজনৈতিক কর্মী হিসেবে আমরা অনেকে সংবিধান চর্চা করি। গত ৫ই আগস্ট ২০২৪ তারিখে গণ-অভ্যুত্থানের মাধ্যমে আমরা যা অর্জন করেছি, সে অর্জনকে পূর্ণতা দেওয়ার জন্যই মাননীয় প্রধান উপদেষ্টা ইতোমধ্যে নির্বাচনের রোডম্যাপ দিয়েছেন এবং সে লক্ষ্যে এগিয়ে যাচ্ছেন। বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে এই সনদকে আইনি ভিত্তি দেওয়ার বিষয়ে নাগরিক প্রতিনিধিদের সুপারিশসহ আমাদের সামনে উপস্থাপন করা হয়েছে। আগামী ফেব্রুয়ারি ২০২৬-এ নির্বাচনের রোডম্যাপ ঘোষণা করা হয়েছে। সেক্ষেত্রে এখন দেশ, দেশের জনগণ এবং রাজনৈতিক দলগুলো নির্বাচনি কার্যক্রমে লিপ্ত আছেন। আমরা মনে করি, সনদ বাস্তবায়নের বিষয়ে যে কয়টি পয়েন্ট আছে এর মধ্যে গণভোট অন্যতম। কিন্তু একটি গণভোটের ব্যবস্থা করার মতো সময় আছে বলে আমি মনে করি না। নির্বাহী ক্ষমতাবলে বিশেষ সাংবিধানিক আদেশ বিশেষ অবস্থায় হয়ে থাকে। বর্তমানে সে ধরনের কোনো বিশেষ বা জরুরি অবস্থা নেই। আগামী নির্বাচনে যারা বা যে দল ক্ষমতায় আসবে, তারাই জুলাই সনদ সম্পর্কিত বিষয়গুলো বাস্তবায়নের জন্য নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের মাধ্যমে পদক্ষেপ নেবে। এর আইনি ভিত্তির জন্য আরো কিছু প্রয়োজন হলে সংবিধানের ১০৬ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী রাষ্ট্রপতির মাধ্যমে সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগের কাছে মতামত চাওয়া যেতে পারে।

৯.৩৩ **জাতীয় গণফ্রন্ট-এর বক্তব্য:** পানি অনেক গড়িয়ে গেছে, ঘটনা অনেক ঘটেছে। এ বিষয়ে আমরা অনেক আলোচনা করেছি, সিদ্ধান্ত নিয়েছি। এখন আবার পুনরায় আলোচনা হচ্ছে। বর্তমান সরকারের কোনো ভিত্তি আছে কি নেই, এ সরকারের প্রয়োজনীয়তা ছিল কি ছিল না, এখন কী করতে হবে বা না করলে কী হবে-এ কথাগুলো বলা আবাস্তর। জনগণের ইচ্ছা ও আকাঙ্ক্ষায় এখন যে সরকার চলছে, এর আইনগত ভিত্তি হলো ৫ই আগস্ট বিপ্লবী ছাত্র-জনতা যারা গণ-অভ্যুত্থান করেছেন তাদের দ্বারা সরকার উচ্ছেদের পর তারা নিজেদের ইচ্ছেমত সরকার গঠন করতে পারেনি। যদি তা করতে পারতো, তাহলে নিজেরাই ক্ষমতায় গিয়ে অনেক কিছু করতে পারতো। এর ৩ দিন পর ৮ই আগস্ট ড. মুহাম্মদ ইউনূসের সরকার গঠিত হওয়ার পর আর কোনো ভ্যাকুয়াম থাকতে পারেনি। হয় সামরিক আইন, নয় সাংবিধানিক নিয়মের মাধ্যমে দেশ পরিচালিত হবে। বর্তমান সরকারের পরিষ্কার সিদ্ধান্ত হলো আগামী ফেব্রুয়ারিতে নির্বাচন দিয়ে নির্বাচিত সরকারের হাতে ক্ষমতা ফিরিয়ে দেওয়া। বর্তমান সরকারের এই আকাঙ্ক্ষাই বাস্তবায়নের জন্য বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের পক্ষ থেকে আলোচনা করা হচ্ছে। এর বাইরে অন্য কোনো চিন্তা কার্যকর করা যাবে না। তা হলে দেশে অস্থিতিশীলতা, অরাজকতা এবং দিল্লির ইচ্ছা-আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে আমাদের কর্মকাণ্ড মিলে দেশের গতিপ্রকৃতি ভিন্ন খাতে প্রবাহিত হবে। অতীত স্বৈরাচারকে ফিরিয়ে আনার নামান্তর হবে। এ ধরনের আত্মঘাতী কাজ করতে পারি না, করবোও না। বর্তমান ড. মুহাম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বাধীন অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের

অধীনে আগামী সম্ভাব্য নির্বাচনের দিকেই সকল রাজনৈতিক দল/জোটকে এগোতে হবে। এর বিকল্প কোনো চিন্তা করা হলে তা জনগণের ইচ্ছার বাইরে হবে। আজ আমরা বসেছি জুলাই জাতীয় সনদ কীভাবে স্বাক্ষরিত হবে, তা নিয়ে। সংবিধান সম্পর্কিত যেসব বিষয়ে আমরা আলোচনা করেছি, সেগুলো নির্বাচন-পরবর্তী সরকার সংসদে বাস্তবায়ন করবে। এর বাইরে বাকি বিষয়গুলো বর্তমান সরকার নির্বাহী আদেশ বা অধ্যাদেশের মাধ্যমে কার্যকর করবে। এর ভিত্তিতে ঐকমত্য হয়ে সব রাজনৈতিক দল জুলাই জাতীয় সনদ কখন স্বাক্ষর করবে, সেটি আমাদের সামনে আসা প্রয়োজন।

৯.৩৪ গণসংহতি আন্দোলন-এর বক্তব্য: আমি দুটো বিষয় নিয়ে কথা বলবো। একটি হলো De facto এবং অপরটি হলো de jure. De facto হলো জনগণের ক্ষমতা, আর de jure হলো আইনের ভেতর দিয়ে করতে হয়। De facto ক্ষমতা আসলে কোনো আইনগত ক্ষমতা নয়। এটি একটি শক্তির প্রকাশ মাত্র। আমাদের De facto পাওয়ার হলো এই যে আমরা সমঝোতায় পৌঁছাব। ফলে এখানে সমঝোতাটি প্রাইমারি বলেই আমি মনে করি। জনগণের কর্তৃত্ব সবসময়ই জনগণের এবং এর একটি বৈধ প্রয়োগ হতে হবে। তা না হলে ভবিষ্যতে আমাদের এই কর্তৃত্বকে আবার পরিস্কার করতে হবে। তাই জনগণের এই কর্তৃত্বের বৈধ প্রয়োগ একটি নির্বাচনি প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়েই হতে পারে। এ বিষয়ে আমরা যদি সমাধানে যেতে পারি, তাহলে আমাদের দেশটিকে রক্ষা করতে পারবো এবং সামনে এগিয়ে যেতে পারবো।

৯.৩৫ গণঅধিকার পরিষদ (জিওপি)-এর বক্তব্য: সংস্কারের উদ্দেশ্যেই গত এক বছর যাবৎ বর্তমান অন্তর্বর্তীকালীন সরকার ক্ষমতায় আছে—এ বিষয়ে কারো কোনো দ্বিমত নেই। এ সরকার রাষ্ট্র সংস্কার করবে এবং জনগণের আকাঙ্ক্ষাকে বাস্তবায়ন করবে, সেকারণেই তাকে ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। সংবিধান সংস্কারের পরবর্তী অংশ নির্বাচিত সরকার সংসদের মাধ্যমে বাস্তবায়ন করবে। একটি সনদ সংশোধন করা যাবে শুধু আরেকটি সনদের মাধ্যমে। কোনো পার্লামেন্ট একটি জাতীয় সনদকে সংশোধন করতে পারে না। আমি মনে করি, জুলাই জাতীয় সনদের ভিত্তিতেই জাতীয় সংসদ নির্বাচন হওয়া উচিত।

৯.৩৬ জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ-এর বক্তব্য: সংবিধান সংশোধন করে হাইকোর্টকে বিভাগীয় পর্যায়ে নিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। We cannot do it in parliament. This is completely prohibited. ইতোমধ্যে এ বিষয়টি কোর্টে গিয়েছিল, সেটিকে সুপ্রিম কোর্ট ‘Basic structure violation’ বলেছিল। সুতরাং এটি ‘Unconstitutional’।

৯.৩৭ বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)-এর বক্তব্য: আমাদের দেশে সংবিধানের কোনো আর্টিকেল সম্পর্কে কোর্ট যদি বলে এটি অসংবিধানিক, তাহলে সেটির সংশোধন কোর্ট করতে পারে না। সেটি সংশোধন করতে হলে পার্লামেন্ট দরকার। কোর্ট আইন প্রণয়ন করতে পারে না। আইন প্রণয়ন করতে হলে পার্লামেন্ট প্রয়োজন। এ বিষয়ে আমি কোর্ট, আইন মন্ত্রণালয়, ভবিষ্যৎ আইনমন্ত্রী এবং আইনসংক্রান্ত বিষয় সংশ্লিষ্ট সকলকে সচেতন হওয়ার আহ্বান জানাই।

৯.৩৮ জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি)-এর বক্তব্য: সার্বভৌম শাসকের আদেশই আইন। রাজা যা বলবেন সেটিই আইন। একটি রাজার কথায় আইন হয় কীভাবে, তাহলে ওই রাজাকে কি প্রজারা মেনে নেবেন? তবে রাজার ওই পাওয়ার থাকে, রাজার সৈন্য-সামন্ত থাকে, সে কথা বলে, তার কথা শুনতে বাধ্য হয়। সে ট্যাক্স ইম্পোজ করে, ট্যাক্স রিটার্ন দিতে বাধ্য হয়। এর বিরুদ্ধে আরেকজন ‘revolutionary theory’ দিয়ে বলল—না, রাজার কথায় আইন হবে না। জনগণ যদি রাজার বিরুদ্ধে বৈধ বা লিগ্যাল সিস্টেমে কোনো অ্যাপ্লিকেশন করতে পারে, তখন সেটি বৈধ একটি বিপ্লব হবে, আর সেই বিপ্লব রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষের মাধ্যমেই হবে। রক্তপাত সেখানে একটি মূল কম্পোনেন্ট। আমাদের এখানে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ হয়েছে কি হয়নি—সে বিতর্কে আমি যাচ্ছি না। যেহেতু লিগ্যাল সিস্টেম আমরা পরিবর্তন করতে পারিনি, সুতরাং এখানে রাজা থাকুক, গণতন্ত্র থাকুক বা যে তন্ত্রই থাকুক না কেন—জনগণই হচ্ছে সার্বভৌম ক্ষমতার উৎস। জনগণ যা চাইবে, সেটিই হবে। জনগণ রাজতন্ত্র চাইলে চাইতে পারে—কেউ তাকে রোধ করতে পারবে না। জনগণ না চাইলে কেউ সেটি চাপিয়ে দিতে পারবে না। গত স্বৈরশাসক ১৫ বছর যাবৎ ক্ষমতায় ছিল কিন্তু ৫ই আগস্ট জনতার বিপ্লবে তারা ক্ষমতাচ্যুত হয়েছে। অর্থাৎ জনগণ তাদের আর ক্ষমতায় দেখতে চায়নি। বর্তমান অন্তর্বর্তীকালীন সরকার জনগণের অভিপ্রায় অনুযায়ী ক্ষমতায় আছে। তাই জনগণের অভিপ্রায় অনুযায়ী সংবিধান নতুন করে লিখতে হবে। এর বাইরে গিয়ে কিছু করলে সেটি অবৈধ হিসেবে গণ্য হবে। সংস্কারের

বিষয়ে সরকারকে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে হবে। বাস্তবায়ন পদ্ধতি সরকার কোন প্রক্রিয়ায় করবে-প্রোক্লামেশনের মাধ্যমে করবে, অর্ডারের মাধ্যমে করবে, নাকি অন্য কোনো উপায়ে করবে-সেটি সরকারকেই খুঁজে বের করতে হবে। সে আঙ্গিকেই পরবর্তী নির্বাচন দিতে হবে। সেই নির্বাচনে যারা বিজয়ী হবে, তারা সরকার গঠন করবে এবং সেই সরকার তখন সিদ্ধান্ত নেবে দেশ কীভাবে পরিচালিত হবে। সংসদের নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি ব্যতীত সংবিধানের বেসিক স্ট্রাকচারে কোনো পরিবর্তন আনা হলে সেটি পরবর্তী সময়ে বাতিল হয়ে যেতে পারে। এসব বিষয় স্পেশাল কোনো কনসিডারেশনের মাধ্যমে বাস্তবায়ন করা যায় কি না, সেটি সরকারকে ঠিক করতে হবে। এ ব্যাপারে বিজ্ঞ কমিশন সরকারকে সুপারিশ প্রদান করবে বলে আমি আশাবাদ ব্যক্ত করছি।

৯.৩৯ বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী-এর বক্তব্য: জুলাই জাতীয় সনদ বাস্তবায়নের প্রক্রিয়া ২০২৫ নিয়ে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল নানাভাবে মতামত ব্যক্ত করেছে। এ নিয়ে বিশদ আলোচনা হয়েছে। জুলাই ঘোষণার সময় প্রধান উপদেষ্টার ভাষণ নিয়ে বিভিন্ন ধরনের প্রশ্ন তোলা হয়েছে। আসলে এ ধরনের প্রশ্ন তোলার আইনগত কোনো ভিত্তি নেই। সরকার প্রধান একটি বক্তব্য দিলে তার পক্ষে-বিপক্ষে নানা মত থাকতে পারে-এটি অতীতেও ছিল। যে লক্ষ্য নিয়ে গণ-অভ্যুত্থান সংঘটিত হয়েছিল, সেই লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যে আমরা পৌঁছাতে পারিনি। বিপ্লব ও সংস্কার একটি চলমান প্রক্রিয়া। এর সবকিছুই একে অপরের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। বর্তমান অন্তর্বর্তীকালীন সরকার সংস্কারের উদ্দেশ্যেই ঐকমত্য কমিশন গঠন করেছে। সে সংস্কার যদি যথাসময়ে বাস্তবায়ন না হয়, তাহলে এর উদ্দেশ্য ব্যাহত হবে। গণ-অভ্যুত্থান-পরবর্তী সরকার দায়িত্ব গ্রহণের পর সরকারের মূলত তিনটি উদ্দেশ্য ছিল-সংস্কার, বিচার ও নির্বাচন। সুতরাং এখানে নামমাত্র সংস্কার হলে হবে না। এর একটি আইনি ভিত্তি থাকতে হবে, যার ভিত্তিতে আগামী ফেব্রুয়ারিতে একটি নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে পারে। আমরা লিখিতভাবে আমাদের প্রস্তাব সংস্কার কমিশনের নিকট জমা দিয়েছি।

৯.৪০ বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)-এর বক্তব্য: আমরা যে সংশোধনীগুলো ঐকমত্য কমিশনে প্রস্তাব করেছি, সেগুলো সংশোধন করার এখতিয়ার পরবর্তী নির্বাচিত গণপ্রতিনিধি বা জাতীয় সংসদের আছে কি না এমন প্রশ্ন তোলা হয়েছে। সে প্রেক্ষিতে পার্লামেন্ট যদি সংশোধন করতে না পারে, তাহলে পার্লামেন্ট ব্যতীত আর কোনো ফোরাম আছে কি না যেখানে এগুলো সংশোধন করা যায়-তা জানাতে হবে। এগুলো সংশোধন করার জন্য নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি বা জাতীয় সংসদই হলো একমাত্র আইনগত ও উপযুক্ত স্থান। গণপরিষদ গঠিত হয় একটি নতুন সংবিধান প্রণয়নের জন্য অথবা সংবিধানের মেজর পরিবর্তন করার ক্ষেত্রে। Character of the Constitution, Nature of the Constitution এবং Basic Structure of the Constitution-এই ৩টি বিষয় যখন পরিবর্তন করা হয়, তখন গণপরিষদ গঠন করা হয়। সেটির দৃষ্টান্ত কোথাও কোথাও আছে। যেমন, শ্রীলঙ্কায় গণপরিষদের ওপর দু'বছর কাজ করেছে as well as Parliament এবং সেটি পার্লামেন্টে সেভাবেই পাশ হয়েছে। This is all about the Constituent Assembly. তিনি সকলের মনোযোগ আকর্ষণ করে বলেন, আপনারা এখানে অনেকেই বলেছেন যে Basic Structure of the Constitution পরিবর্তনের কোনো এখতিয়ার পার্লামেন্টের নেই। Basic Structure পরিবর্তনের এখতিয়ার পার্লামেন্টের আছে এবং কীভাবে করা হবে তাও সংবিধানে বলা আছে। সেক্ষেত্রে প্রিন্সিপাল, অনুচ্ছেদ ৮, ৪৮, ৫৬ এবং অনুচ্ছেদ ১৪২-এ বলা আছে সেগুলো কীভাবে করা যাবে। এখন আমরা প্রস্তাব করেছি-অনুচ্ছেদ ৫৮(ক) এবং অধ্যায় ২(ক) প্রয়োজনে সংযুক্ত করা হয়, যাতে এগুলো পরিবর্তনের ক্ষেত্রে পার্লামেন্টের পাশ করার পরেও before the signature of the President-গণভোটে যেতে হবে। এটি হচ্ছে Basic Structure of the Constitution. Basic Structure-এর ক্ষেত্রে আরো কিছু বলা আছে। যেমন, আপনি গণতন্ত্র বাদ দিতে পারবেন না। এটি Basic Structure গ্লাস Character of the Constitution। কারণ আমরা রাজতন্ত্রে ফিরতে পারব না। এটি হচ্ছে Character of the Constitution, Nature of the Constitution as well as Basic Structure-এটি more than Basic Structure. এখানে আমরা যেতে পারব না। সে এখতিয়ার পার্লামেন্টেরও নেই। জুডিশিয়ারির ক্ষেত্রে প্রফেসর বোরহানউদ্দিনের বক্তব্যের প্রেক্ষিতে তিনি বলেন, জুডিশিয়ারি অসাংবিধানিক ঘোষণা করার পরে সেটি আইনসভা যতক্ষণ পর্যন্ত গ্রহণ না করবে, ইন্ডিয়ান পার্লামেন্ট অনুযায়ী সেটির লেজিসলেশনের এখতিয়ার থাকবে কি না- সেক্ষেত্রেও ২টি বিষয়

আছে। অনুচ্ছেদ ৭(ক) এবং (খ)-এর ক্ষেত্রে এখানে বলা হয়েছে-এটি ultra violation of the constitution. অর্থাৎ unconstitutional ঘোষণা করা হয়েছে, কিন্তু এটি এখনও কনস্টিটিউশনে আছে। যতক্ষণ না পর্যন্ত সেটি পরবর্তী পার্লামেন্টে ডিলিট না করবে, ততক্ষণ পর্যন্ত এটি কনস্টিটিউশনে থাকবে। এখানে ইন্ডিয়ান পার্লামেন্টের যে প্রভিশন বা প্র্যাকটিস রয়েছে, সেটি আমাদের প্র্যাকটিস করতে হবে-এমন কোনো কথা নেই। লেজিসলেচারের ক্ষমতা হচ্ছে, লেজিসলেচারকে জুডিশিয়ারি কখনো neglect করতে পারে না। Perfect তখনই হবে যখন পরবর্তী লেজিসলেশন করা হবে in the legislature. এটিই হচ্ছে লেজিসলেচারের ক্ষমতা। যে সংশোধনীগুলো আমরা সংবিধানে সংযুক্ত করতে চাই সেগুলো এখানে এগ্রিড হলেই কি পাশ হবে? এর জন্য agreement, political agreement, consensus, national consensus প্রয়োজন হবে। কারণ দেশের সমগ্র জনগণ ইলেকশনের মধ্য দিয়ে যখন parliament consent দেবে, তখন সেটি তাদের concept হবে এবং এটিই হচ্ছে Supremacy of the People. যেটি আমাদের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৭-এ বলা আছে-Supremacy of the Constitution, এটি আমাদের জনগণের অভিব্যক্তিরূপে প্রস্তাবনার চতুর্থ তফসিলে বলা আছে। জনগণের অভিপ্রায় তখনই সংবিধানে যুক্ত হবে যখন সেটি সংসদে গৃহীত হবে এবং তখন সেটি জনগণ মান্য করতে বাধ্য হবে। তার বাইরে এখানে প্রায় ২৯টি রাজনৈতিক দলের ভিন্ন ভিন্ন রকম অভিপ্রায় থাকতে পারে এবং এখানে যদি বলা হয় এগুলো জনগণের অভিপ্রায়-সেটা তখন পর্যন্ত আইনগত বৈধতা পাবে না। অ্যাডভোকেট শিশির মনির স্প্রেডশিটের ১৬৬টি মতামতের ক্ষেত্রে যে চয়েজ দেওয়া হয়েছিল, সেগুলো কীভাবে বাস্তবায়ন হবে- বক্তব্যের প্রেক্ষিতে বলেন, আমরা এটির সঙ্গে দ্বিমত পোষণ করেছিলাম যে স্প্রেডশিটের মধ্য দিয়ে কিছুটা বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়েছে। এজন্য আমরা পূর্ণাঙ্গ সুপারিশ চেয়েছিলাম এবং আমাদের বিষয়গুলো সেভাবেই জমা দিয়েছি। সেখানে চয়েজগুলো দেওয়ার এখতিয়ার এ কমিশনের ছিল না। কারণ কীভাবে ডিসাইড হবে বা না হবে সেটি আলোচনার ভিত্তিতেই হতে হবে। অনুচ্ছেদ ১০৬ সম্পর্কে তিনি বলেন, সুপ্রীম কোর্টের আপিল বিভাগের Advisory Rule দেওয়ার এখতিয়ার আছে এবং সেখানে সে বিষয়ে বর্ণনা করা আছে। আমি মনে করি রাষ্ট্রের সব বিষয় নিয়ে যদি আমরা এভাবে প্রশ্ন তুলতে থাকি, তাহলে সেটি কল্যাণকর হবে না। আমরা একটি জায়গায় এসেছি-সেখানে জনগণের অভিপ্রায় নিয়ে কথা বলছি। আর তাদের অভিপ্রায় হলো-আমরা ভোটের অধিকার ফেরত চাই, গণতান্ত্রিক অধিকার ফেরত চাই, বৈষম্যহীন সমাজব্যবস্থা চাই, চাকরির বৈষম্য দূর করতে চাই। পরবর্তী সময়ে এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে-আমরা রাষ্ট্রকাঠামোর সংস্কার চাই। সে রাষ্ট্রসংস্কার গঠনের ক্ষেত্রে বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার দেড় বছর পূর্বেই আমাদের দলের পক্ষ থেকে সে সংস্কারগুলো চেয়েছিলাম এবং তখন ফ্যাসিবাদের পতন কখন হবে, কীভাবে হবে সেটি আমরা জানতাম না। সে সংস্কারের সঙ্গে আমরা একমত এবং এখানে অনেক সংস্কার আছে যেগুলো আমাদের ৩১ দফার সঙ্গে হুবহু মিল রয়েছে, অথবা তার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। আবার এমন কিছু সংস্কার আছে যেগুলো এখানে আসেনি। কিন্তু জাতির প্রতি আমাদের প্রতিশ্রুতি আছে-সেগুলো আমাদের করতে হবে। সে বিষয়ে আমরা একমত। অনুচ্ছেদ ১০৬ সম্পর্কে তিনি বলেন, সংবিধানের ধারাবাহিকতা রক্ষা করেই এ সরকার শপথ নিয়েছে এবং প্রধান নির্বাহীর এখতিয়ার আছে যে কোনো কমিশন গঠন করে advice বা recommendation দেওয়ার জন্য। আমাদের একটি সংবিধান আছে এবং সে সংবিধানের কিছু মেজর সংশোধনীর প্রস্তাব করছি। আমরা মোটামুটি সকলে এক জায়গায় এসেছি, তবে কিছু কিছু পয়েন্টে note of dissent আছে। এগুলো কীভাবে বাস্তবায়ন করা যায় সে আলোচনায় আমরা আছি। বাস্তবায়নের বিষয়ে ২৯টি দলের যে পরামর্শ আছে, সেগুলো লিখিত আকারে দেওয়া হয়েছে। এরপরেও আমাদেরকে আলোচনায় ডেকে আনার জন্য ধন্যবাদ। এ আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে আমরা যাতে একটি স্থানে উপনীত হতে পারি। কারণ, এ আলোচনাটি নিয়ে আর বেশি দিন অপেক্ষা করা হবে না।

৯.৪১ সহ-সভাপতি বলেন, ঐকমত্য কমিশন আগামী রোববার দুপুরের পরে আলোচনার জন্য দুটো কারণে বসার প্রস্তাব করছে। প্রথমত, আপনাদের বক্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে আমরা বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে পুনরায় বসবো, যাতে করে আপনাদের এ বক্তব্যগুলো তাদের নিকট পর্যালোচনার জন্য উপস্থাপন করতে পারি। দ্বিতীয়ত, আপনাদের সঙ্গে পরবর্তী আলাপ-আলোচনার মধ্য দিয়ে এর কিছু অগ্রগতি ঘটানো যায় কি না তা নির্ধারণ করা। আজকের আলোচনার মধ্য দিয়ে আমরা দুটো বিষয়ে

ঐকমত্যে পৌঁছেছি। এর একটি হলো-সুপারিশের ক্ষেত্রে যে বিষয়গুলো সংবিধান-সংশ্লিষ্ট নয়, সেগুলো বাস্তবায়নের জন্য অন্তর্বর্তীকালীন সরকার অধ্যাদেশ জারি করতে পারে। উল্লেখ্য, এ সংক্রান্ত বিষয়ে সরকারের পক্ষ থেকে ইতোমধ্যে কিছু অধ্যাদেশ জারি এবং তার বাস্তবায়নের কাজ শুরু হয়েছে। দ্বিতীয়টি হলো-সুপারিশের যে বিষয়গুলো সরকার বা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের আদেশ ও বিধি প্রণয়নের মাধ্যমে বাস্তবায়ন করা সম্ভব, সেগুলো অন্তর্বর্তীকালীন সরকার ও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ বাস্তবায়ন করতে পারবেন। সংবিধান-সংশ্লিষ্ট বিষয়ে এখনো আমরা অনেকেই ঐকমত্যে পৌঁছাতে পারিনি। তবে আগামী ২/১ দিনের আলোচনায় আপনাদের পক্ষ থেকে যে প্রস্তাবগুলো আসবে, সেগুলো নিয়ে কমিশন সরকারের কাছে সুপারিশ ও পরামর্শ প্রদান করবে যে এভাবে করা যেতে পারে। কমিশনের নিজস্ব কোনো অবস্থান নেই যে এটি করতেই হবে, অথবা এভাবেই করতে হবে-এটি আমরা বলতে পারবো না। আর কিছুক্ষণের মধ্যেই জুলাই জাতীয় সনদ ২০২৫-এর চূড়ান্ত সংস্করণটি সকল রাজনৈতিক দল/জোটের কাছে পৌঁছে দেওয়া হবে। আমাদের অনুরোধ হলো, আগামী ১৩ তারিখ বিকেলের মধ্যে আপনাদের দলের পক্ষ থেকে এই সনদে স্বাক্ষরকারী দু'জনের নাম আমাদের কাছে পাঠাবেন, যাতে আমরা পরবর্তী ধাপে অগ্রসর হতে পারি। পরবর্তী বৈঠক আগামী ১৪ই সেপ্টেম্বর ২০২৫, রোববার বিকেল ২টা ৩০ মিনিটে অনুষ্ঠিত হবে।

১০. অতঃপর সহ-সভাপতি উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে বিকেল ৫:৪০ মিনিটে জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের বৈঠকের সমাপ্তি ঘোষণা করেন।